

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1387/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุธีโกศลการก่อสร้าง

โจทก์

นายประทีป บุญรัมย์

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุธีโกศลการก่อสร้าง

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 193 แผ่นที่ 2) โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาให้จำเลยคืนรถแทรกเตอร์ยี่ห้อคอมัสสุสสีเหลือง หมายเลขทะเบียน ส.ฎ.ต.0051 แก่โจทก์ ให้ชำระค่าเสียหาย 210,000 บาท ให้ชำระค่าเสียหายวันละ 2,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะคืนรถแทรกเตอร์แก่โจทก์ จำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินให้จำเลยตามฟ้องแย้ง จำนวน 67,808 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2527 จนกว่าชำระเสร็จ

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 189,188)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยได้นำหลักทรัพย์
มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
151,160)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2527 ถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปมีกำหนด 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2527 ถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปมีกำหนด 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น